



ASIAN LAW FIRM

ULTIMATE GUIDE FOR PROPERTY BUYERS
IN TAMIL NADU

**(Complete Legal Checklist Before Purchasing
any Property)**

(சொத்து வாங்குவதற்கு முன் கட்டாயம் சரிபார்க்க
வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள்)



INDEX

1. Introduction – Why Legal Verification Matters

அறிமுகம் – சட்டச் சரிபார்ப்பு ஏன் முக்கியம்

2. Verify the Ownership and Title of the Property

சொத்தின் உரிமை மற்றும் தலைப்புச் சான்றை (Title) சரிபார்த்தல்

3. Check Essential Property Documents

முக்கிய ஆவணங்களைச் சரிபார்த்தல்

4. Verify Government Approvals and Land Records

அரசு அனுமதிகள் மற்றும் வருவாய் பதிவுகளைச் சரிபார்த்தல்

5. Check for Loans, Encumbrances, and Legal Issues

கடன், அடமானம் மற்றும் சட்டப் பிரச்சினைகளைச் சரிபார்த்தல்

6. Special Checks for Apartments, Villas, and Plots

அடுக்குமாடி குடியிருப்பு, வீடு மற்றும் மனை வாங்கும்போது

கவனிக்க வேண்டியவை

7. Final Checklist Before and After Registration

பதிவு செய்வதற்கு முன் மற்றும் பின் செய்ய வேண்டியவை



1. INTRODUCTION – WHY LEGAL VERIFICATION MATTERS

Buying a property is one of the most important financial decisions you will ever make. Whether you are purchasing a residential plot, apartment, villa, commercial property, or agricultural land, **it is essential to verify the legal status of the property** before paying any advance amount.

Many buyers focus on location, price, amenities, and future appreciation but overlook legal verification. This can lead to serious problems such as ownership disputes, hidden bank or other loans, forged documents, illegal constructions, encroachments, government acquisition notices, and difficulties in selling the property later.

A registered Sale Deed alone does not guarantee clear ownership. A property may still be subject to litigation, mortgage, inheritance disputes, or approval issues. Proper legal verification helps protect your investment, confirms ownership, ensures bank loan eligibility, prevents fraud, and provides peace of mind.

This guide explains the most important checks every property buyer in Tamil Nadu should perform before purchasing any property.

2. VERIFY THE OWNERSHIP AND TITLE OF THE PROPERTY

The first and most important step is to confirm that the seller has a clear and legal right to sell the property. This process is known as Title Verification.

You should verify the ownership history of the property for **at least the last 30 years**. Review all previous documents such as Sale Deeds, Settlement Deeds, Gift Deeds, Partition Deeds, Release Deeds, Court Orders, and Wills. The ownership chain should be continuous without any missing link.

The seller's name should match the ownership records and identity documents such as Aadhaar Card and PAN Card. If the property belongs to multiple owners, all owners must participate in the transaction or provide valid authorization.



In inherited properties, ensure that all **legal heirs have properly transferred their rights** and there are no pending succession disputes.

A defective title can result in lengthy legal battles and financial loss. Therefore, title verification should never be skipped.

3. CHECK ESSENTIAL PROPERTY DOCUMENTS

Before proceeding with the purchase, obtain and verify copies of all important property documents.

The **primary document** is the Sale Deed, which establishes ownership. Along with the Sale Deed, examine Parent Documents that show how ownership has passed from one person to another over time.

Revenue records such as Patta, Chitta, Adangal, and Field Measurement Book (FMB) Sketch should also be reviewed. These records help confirm ownership details, survey numbers, land classification, and property measurements.

You should also obtain **Property Tax Receipts**, Water Tax Receipts, and Electricity Bills to ensure there are no outstanding dues.

Carefully compare all documents to ensure that the survey number, extent of land, boundaries, and owner details are consistent across records.

Any mismatch should be clarified before moving forward.

4. VERIFY GOVERNMENT APPROVALS AND LAND RECORDS

Government approvals are essential to ensure that the property has been **legally developed** and can be used for the intended purpose.

For plots and layouts, verify whether the property has approval from **DTCP, CMDA**, or the relevant local authority. For apartments and large projects, check whether the project is registered under **RERA** wherever applicable.



Review the approved layout plan and building approval to ensure the property has been **constructed according to sanctioned plans**.

Revenue records should also be verified carefully. Patta should be in the seller's name and reflect the correct survey number and extent. Chitta will indicate whether the land is classified as **wet land (Nanjai) or dry land (Punjai)**.

The **FMB Sketch** should be compared with the actual site measurements to ensure there are no boundary disputes or encroachments.

Buying a property without proper approvals can create difficulties in obtaining loans, utility connections, or future resale.

5. CHECK FOR LOANS, ENCUMBRANCES, AND LEGAL ISSUES

A property may appear attractive but could still be burdened by loans, mortgages, court cases, or legal restrictions.

One of the most important documents to verify is the **Encumbrance Certificate (EC)**. Obtain an EC covering at least the previous **30 years**. The EC helps identify registered transactions such as sales, mortgages, settlements, and certain court attachments.

If the property was financed through a bank loan, obtain the Loan Closure Certificate and No Objection Certificate from the lender. Ensure that all **original title documents** have been released by the bank.

It is also advisable to conduct an independent legal search to identify any pending litigation, acquisition proceedings, family disputes, or government notifications affecting the property.

Never rely solely on verbal assurances from brokers or sellers regarding the legal status of the property.



6. SPECIAL CHECKS FOR APARTMENTS, VILLAS, AND PLOTS

Different types of properties require different levels of verification.

For apartments, verify the Building Approval, Completion Certificate, Occupancy Certificate, and Apartment Association documents. Ensure that the apartment has a valid Undivided Share (UDS) of land. UDS is important because it represents your legal ownership in the underlying land.

For villas and independent houses, verify the building approval and confirm that construction has been carried out according to the approved plan.

For plots, physically inspect the property and verify boundary stones, road access, surrounding developments, and availability of utility connections. Confirm that the layout has been approved by the appropriate authority.

A site visit is always recommended because documents alone may not reveal physical issues such as encroachments or access problems.

7. FINAL CHECKLIST BEFORE AND AFTER REGISTRATION

Before signing the Sale Deed, conduct one final review of all original documents. Verify the latest Encumbrance Certificate, Patta, tax receipts, seller identity documents, approval records, and property measurements.

Carefully review the Sale Deed draft to ensure that the names of the parties, survey numbers, extent of property, consideration amount, and boundaries are correctly mentioned.

After registration, immediately apply for Patta Transfer and update the ownership details with the local authority. Transfer electricity, water, and property tax records into your name.

Maintain copies of all documents, including the Sale Deed, Encumbrance Certificate, Patta, approval documents, and tax receipts. It is also advisable to keep digital copies for future reference.



ASIAN LAW FIRM

CONCLUSION:

A property purchase should never be based on **trust alone**. Every buyer should perform proper legal due diligence before **paying any advance amount**. Spending a little time and money on professional verification today can save years of legal disputes and financial losses in the future.

Always remember: **Verify First. Buy Later. Stay Protected.**



1. அறிமுகம் – சட்டச் சரிபார்ப்பு ஏன் முக்கியம்?

ஒரு சொத்தை வாங்குவது வாழ்க்கையில் எடுக்கும் மிகப் பெரிய நிதி முடிவுகளில் ஒன்றாகும். நீங்கள் குடியிருப்பு மனை, அடுக்குமாடி குடியிருப்பு (Apartment), தனி வீடு (Villa), வணிகச் சொத்து அல்லது விவசாய நிலம் எதையாவது வாங்கினாலும், அதற்கான **சட்ட நிலையை முழுமையாகச் சரிபார்ப்பது மிகவும் அவசியம்.**

பெரும்பாலான வாங்குபவர்கள் இடம், விலை, வசதிகள் மற்றும் எதிர்கால மதிப்பு உயர்வு போன்றவற்றில் மட்டும் கவனம் செலுத்துகின்றனர். ஆனால் சட்ட ரீதியான சரிபார்ப்பை புறக்கணிப்பதால் உரிமைத் தகராறுகள், மறைக்கப்பட்ட வங்கி கடன்கள், போலி ஆவணங்கள், அங்கீகாரம் பெறாத கட்டிடங்கள், ஆக்கிரமிப்புகள், அரசு கையகப்படுத்தல் அறிவிப்புகள் மற்றும் எதிர்காலத்தில் விற்பனை செய்வதில் சிக்கல்கள் போன்ற பல பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம்.

ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட விற்பனைப் பத்திரம் (Sale Deed) மட்டும் அந்தச் சொத்தின் உரிமை தெளிவாக உள்ளது என்பதை உறுதி செய்யாது. அந்தச் சொத்து வழக்கில் இருக்கலாம், அடமானத்தில் இருக்கலாம் அல்லது வாரிசுரிமை பிரச்சினைகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கலாம்.

எனவே, சரியான சட்டச் சரிபார்ப்பு உங்கள் முதலீட்டை பாதுகாக்கவும், உரிமையை உறுதி செய்யவும், மோசடிகளைத் தவிர்க்கவும் மற்றும் மனநிம்மதியுடன் சொத்தை வாங்கவும் உதவும்.

2. சொத்தின் உரிமை மற்றும் தலைப்புச் சான்றை (Title) சரிபார்த்தல்

சொத்து வாங்குவதற்கு முன் விற்பனையாளர் அந்தச் சொத்தை விற்பதற்கான முழுமையான சட்ட உரிமை கொண்டவரா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இதுவே "Title Verification" என அழைக்கப்படுகிறது.



குறைந்தபட்சம் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கான சொத்து உரிமை வரலாற்றை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். முந்தைய விற்பனைப் பத்திரங்கள், செட்டில்மெண்ட் பத்திரங்கள், தானப் பத்திரங்கள் (Gift Deed), பாகப்பிரிவினை பத்திரங்கள் (Partition Deed), விடுவிப்பு பத்திரங்கள் (Release Deed), நீதிமன்ற உத்தரவுகள் மற்றும் உயில் (Will) போன்ற அனைத்து ஆவணங்களையும் பரிசோதிக்க வேண்டும்.

உரிமைச் சங்கிலியில் (Chain of Title) எந்த இடைவெளியும் இருக்கக்கூடாது. மேலும் விற்பனையாளரின் பெயர் ஆதார் அட்டை, PAN அட்டை மற்றும் பிற அடையாள ஆவணங்களுடன் பொருந்துகிறதா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும்.

சொத்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர்களின் பெயரில் இருந்தால், அனைத்து உரிமையாளர்களும் விற்பனைக்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும். வாரிசுரிமை மூலம் கிடைத்த சொத்தாக இருந்தால், அனைத்து சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளின் உரிமைகளும் சரியாக மாற்றப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

3. முக்கிய ஆவணங்களைச் சரிபார்த்தல்

சொத்து வாங்கும் முன் அனைத்து முக்கிய ஆவணங்களின் நகல்களையும் பெற்று பரிசோதிக்க வேண்டும்.

விற்பனைப் பத்திரம் (Sale Deed) சொத்தின் தற்போதைய உரிமையை நிரூபிக்கும் முக்கிய ஆவணமாகும். அதோடு Parent Documents மூலம் அந்தச் சொத்தின் உரிமை எவ்வாறு மாறி வந்துள்ளது என்பதையும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

பட்டா, சிட்டா, அடங்கல் மற்றும் FMB Sketch போன்ற வருவாய் பதிவுகள் உரிமையாளர் விவரம், சர்வே எண், நில வகை மற்றும் நில அளவை உறுதி செய்ய உதவுகின்றன.

மேலும் சொத்து வரி ரசீது, தண்ணீர் வரி ரசீது மற்றும் மின்சார கட்டண ரசீதுகளையும் சரிபார்க்க வேண்டும். எந்த நிலுவைத் தொகையும் இல்லாததை உறுதி செய்வது அவசியம்.



அனைத்து ஆவணங்களிலும் சர்வே எண், எல்லைகள், பரப்பளவு மற்றும் உரிமையாளர் பெயர் ஒரே மாதிரியாக உள்ளதா என்பதை கவனமாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

4. அரசு அனுமதிகள் மற்றும் வருவாய் பதிவுகளைச் சரிபார்த்தல்

ஒரு சொத்து சட்டப்படி உருவாக்கப்பட்டதா என்பதை அறிய அரசு அனுமதிகள் மிகவும் முக்கியமானவை.

மனைகள் மற்றும் Layout-களுக்கு **DTCP, CMDA** அல்லது சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி அமைப்பின் அனுமதி உள்ளதா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும். அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் பெரிய திட்டங்களுக்கு **RERA** பதிவு உள்ளதா என்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட Layout Plan மற்றும் Building Approval ஆவணங்களைப் பரிசோதித்து கட்டிடம் **அனுமதிக்கப்பட்ட திட்டத்தின்படி கட்டப்பட்டுள்ளதா** என்பதை அறிய வேண்டும்.

பட்டா விற்பனையாளரின் பெயரில் உள்ளதா, சர்வே எண் மற்றும் பரப்பளவு சரியாக உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். சிட்டா பதிவில் **நிலம் நஞ்சை (Wet Land) அல்லது புஞ்சை (Dry Land)** என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா என்பதையும் பார்க்க வேண்டும்.

FMB Sketch-ஐ நேரடி நில அளவுகளுடன் ஒப்பிட்டு எல்லைத் தகராறு அல்லது ஆக்கிரமிப்பு உள்ளதா என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

5. கடன், அடமானம் மற்றும் சட்டப் பிரச்சினைகளைச் சரிபார்த்தல்

வெளிப்படையாக நல்ல நிலையில் இருக்கும் சொத்துக்களுக்குக் கூட வங்கி கடன், அடமானம் அல்லது நீதிமன்ற வழக்குகள் இருக்கலாம்.

எனவே குறைந்தபட்சம் கடந்த **30 ஆண்டுகளுக்கான Encumbrance Certificate (EC)** பெறுவது மிகவும் முக்கியம். EC மூலம் விற்பனை, அடமானம், செட்டில்மென்ட் மற்றும் சில நீதிமன்றப் பதிவுகள் குறித்து அறிய முடியும்.



சொத்து வங்கி கடன் மூலம் வாங்கப்பட்டிருந்தால், Loan Closure Certificate / Receipt மற்றும் Bank No Objection Certificate (NOC) ஆகியவற்றைப் பெற வேண்டும். அசல் ஆவணங்கள் வங்கியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

மேலும் நீதிமன்ற வழக்குகள், வாரிசுரிமைத் தகராறுகள், அரசு கையகப்படுத்தல் அறிவிப்புகள் அல்லது பிற சட்டப் பிரச்சினைகள் உள்ளனவா என்பதை தனியாக சட்ட ஆய்வு செய்வது நல்லது.

6. அடுக்குமாடி குடியிருப்பு, வீடு மற்றும் மனை வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டியவை

ஒவ்வொரு வகை சொத்திற்கும் தனித்தனி சரிபார்ப்புகள் தேவைப்படுகின்றன.

அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு Building Approval, Completion Certificate, Occupancy Certificate மற்றும் Apartment Association ஆவணங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும். மேலும் Undivided Share (UDS) சரியாக வழங்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

தனி வீடுகள் மற்றும் Villas வாங்கும்போது கட்டிட அனுமதி மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடத்தின்படி கட்டப்பட்டுள்ளதா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும்.

மனைகள் வாங்கும்போது நேரடியாக சென்று நிலத்தைப் பார்வையிட வேண்டும். எல்லைக் கற்கள், சாலை வசதி, சுற்றுப்புற வளர்ச்சி மற்றும் மின்சாரம் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் உள்ளனவா என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

ஆவணங்கள் மட்டும் போதாது; நேரடி பார்வை மூலம் பல மறைக்கப்பட்ட பிரச்சினைகளை கண்டறிய முடியும்.



7. பதிவு செய்வதற்கு முன் மற்றும் பின் செய்ய வேண்டியவை

விற்பனைப் பத்திரத்தில் கையெழுத்திடும் முன் அனைத்து அசல் ஆவணங்களையும் இறுதியாக ஒரு முறை சரிபார்க்க வேண்டும். சமீபத்திய EC, பட்டா, வரி ரசீதுகள், அடையாள ஆவணங்கள் மற்றும் அரசு அனுமதிகள் அனைத்தும் சரியாக உள்ளனவா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

விற்பனைப் பத்திரத்தில் விற்பனையாளர் மற்றும் வாங்குபவரின் பெயர்கள், சர்வே எண்கள், பரப்பளவு, விற்பனைத் தொகை மற்றும் எல்லை விவரங்கள் சரியாக உள்ளனவா என்பதை கவனமாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

பதிவு முடிந்தவுடன் உடனடியாக பட்டா மாற்றத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மின்சாரம், குடிநீர் மற்றும் சொத்து வரி பதிவுகளையும் வாங்குபவரின் பெயருக்கு மாற்ற வேண்டும்.

அசல் விற்பனைப் பத்திரம், EC, பட்டா, அனுமதி ஆவணங்கள் மற்றும் வரி ரசீதுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆவணங்களையும் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும். டிஜிட்டல் நகல்களையும் சேமித்து வைப்பது நல்லது.

முடிவுரை

சொத்து வாங்கும் முடிவு நபர்களின் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் மட்டும் எடுக்கப்படக்கூடாது. எந்தவொரு முன்பணத்தையும் செலுத்துவதற்கு முன் முழுமையான சட்டச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட வேண்டும்.

இன்று சிறிது நேரமும் செலவும் செய்து சரிபார்ப்பது, எதிர்காலத்தில் பல ஆண்டுகள் நீடிக்கும் சட்டப் பிரச்சினைகள் மற்றும் நிதி இழப்புகளைத் தவிர்க்க உதவும்.

நினைவில் கொள்ளுங்கள்:

"முதலில் சரிபாருங்கள்... பிறகு வாங்குங்கள்... உங்கள் முதலீட்டை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்."



Disclaimer / பொறுப்புத்துறப்பு

This guide is intended for general informational purposes only and should not be considered legal advice. Property laws, documents, and ownership details may vary from case to case. Readers are advised to obtain an independent legal opinion before making any property-related decision.

இந்த வழிகாட்டி பொதுவான தகவல் மற்றும் விழிப்புணர்வு நோக்கத்திற்காக மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது; இது சட்ட ஆலோசனையாக கருதப்படக்கூடாது. சொத்து தொடர்பான சட்டங்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் உரிமை விவரங்கள் ஒவ்வொரு வழக்கிலும் மாறுபடக்கூடும். எனவே, எந்தவொரு சொத்து பரிவர்த்தனைக்கும் முன் தனிப்பட்ட சட்ட ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியம்.